

1500240-91.2022.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030660/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 22787548 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO,

519/22/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2030660 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500240-91.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500240-91.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030660/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 22787548 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO,

519/22/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2030660 - 01º D.P. VOTUPORANGA,

519/22/711 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO BEZERRA PEREIRA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

SERGIO BEZERRA PEREIRA e ROBSON JOSÉ MARQUES VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, os denunciados, em tese, previamente ajustados, em concurso e com o mesmo propósito criminoso, mediante escalada, tentaram subtrair, para si, fios de cobre pertencentes aos proprietários da residência, Gilson Antônio José de Brito e sua esposa Miriam.

Recebida a denúncia (fls. 126/127), o acusado foi citado e apresentou resposta à

acusação (fls. 166/167 e 202/203).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e a testemunha de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do réu.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), pelo auto de avaliação (fls. 114), pelo laudo pericial (fls. 193/199), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

A vítima, Gilson Antônio José de Brito, disse que a polícia avisou sobre o furto. Os furtadores escalaram a parede e retiraram o telhado. Um vizinho viu e chamou a polícia. Eles tiraram toda a fiação do imóvel.

A testemunha de acusação, Gustavo Fernandes Gouveia, durante patrulhamento de rotina foi acionado via COPOM para comparecer até a residência situada na Rua Ivaí, 2401, Bairro Jardim Eldorado, antigo prédio do 3º Distrito Policial de Votuporanga, tendo em vista que dois indivíduos haviam pulado o muro do imóvel. No local deparou-se com dois indivíduos identificados como Sergio Bezerra Pereira e Robson Jose Marques Vieira na posse de fios de cobre, além de dois alicates. Indagados, alegaram que estavam no local apenas para fumar "crack", mas nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Foram constatados danos no telhado do imóvel e na porta da sacada.

O corréu Sérgio disse que é viciado em álcool e droga. Robson fez o convite para furtar. Pularam o muro e retiraram os fios da casa.

O corréu Robson disse que os fios foram removidos. Dias antes já havia levado parte da fiação do local. Queria levar mais coisas do imóvel.

Como se verifica pela prova produzida amplamente, a vítima e a testemunha confirmaram a tentativa de furto, a qualificadora da escalada e do concurso de pessoas.

Não merece prosperar a tese da defesa fundamentada no princípio da insignificância. Nosso ordenamento jurídico não prevê tal instituto, e deixar de reprimir uma conduta criminosa fundamentada em tal princípio equivaleria a concessão de perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal. Além disso, para o caso de bens de pequeno valor, o legislador estipulou a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

A Jurisprudência é nesse sentido:

"O nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime." (TACRIM SP – Ap. 899.417-1 – rel. Juiz BENEDITO SILVÉRIO – 2ª c. – J. 16.3.95 – Un) (RJDTACRIM 27/66).

Comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na primeira fase, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que há de se considerar o modo como o crime foi praticado pelos réus, mediante escalada e concurso de duas ou mais pessoas. É certo que a escalada é circunstância que constitui qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal; contudo, ela já foi considerada para alterar os parâmetros mínimo e máximo das penas. Assim, para fins de adequada individualização da pena, valorase a segunda qualificadora (concurso de agentes) nesta primeira fase de dosimetria. Não

há que se olvidar dos maus antecedentes ostentados pelos réus, o que também permite a valoração em desfavor deles. A pena-base, portanto, deve ser aumentada em 1/6, para cada circunstância, fixando-a, desse modo, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além de pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), motivo pelo qual atenuo a pena do corréu Sérgio em 1/6, perfazendo 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, além de 10 dias-multa. Lado outro, em relação a Robson incide a agravante da reincidência (fls. 70), circunstância essa preponderante, motivo pelo qual deixo de valorar a confissão ora perpetrada em relação a ele. Desse modo, agravo sua pena em 1/6, perfazendo 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, necessário considerar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, fato esse autorizador da aplicação do redutor legal previsto no inciso II do artigo 14 do Código Penal, na fração de 1/3, perfazendo-se nas seguintes penas para: a) Sérgio, em 01 ano, 06 meses e 04 dias de reclusão, além de 06 dias-multa; e b) Robson, em 02 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, além de 09 dias-multa.

À minguia de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Sérgio deverá cumprir a pena no regime aberto. Já Robson cumprirá no regime semiaberto, conforme, em ambos os casos, com o artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal c.c. a Súmula 269 do STJ.

O tempo de prisão provisória até agora cumprido não repercute no regime inicial, muito embora deva ser considerado para fins de detração, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica dos réus, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Tendo em vista que o corréu Sérgio preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a opção e definição sobre referidas obrigações, observando-se que referida substituição não alcança a pena pecuniária.

Caso o réu não seja localizado para cumprimento da pena alternativa ou caso motive a revogação, ele deverá cumprir a pena no regime aberto.

Já com relação ao corréu Robson, deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada por restritiva de direito por ser ele reincidente (fls. 70) e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo, também por isso, de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal.

Não se mostra possível fixar um valor mínimo para a reparação dos eventuais danos causados às vítimas (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), pois, como narrado durante a instrução probatória, nada foi subtraído. De todo modo, nada obsta que se requeira a respectiva indenização no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu SERGIO BEZERRA PEREIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano, 06 meses e 04 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 06 dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pena essa substituída pela obrigação de prestação de serviços à comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a opção e definição

sobre referidas obrigações, observando-se que referida substituição não alcança a pena pecuniária; e

B) CONDENAR o réu ROBSON JOSÉ MARQUES VIEIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além de 09 dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Faculto aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois incompatível o cárcere com os regimes de cumprimento de penas ora impostos, salvo se preso por outro processo. Expeça-se alvará de soltura.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Arbitro honorários ao(à)s advogado(a)s nomeado(a)s no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore(m)-se a(s) competente(s) certidão(ões) de honorários advocatícios.

Dê-se ciência às vítimas desta decisão, nos termos artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente condenação:

A) expeça-se guia definitiva do cumprimento da pena;

B) intmem-se os réus para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;

C) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

D) oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Votuporanga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA